

형식과세와 근거과세 — 외국 상장 ETF 자본환급의 사실판단에서 무엇을 조사하여야 하는가

전 납세자 공통 · 개별 납세자의 금액과 계좌는 신지 아니함 | 범용 V3.0 · 2026-09-08

I. 시간축이 다릅니다 — 회의록이 서는 자리

국내법상 전형적인 자본감소 — 결정이 앞서고 지급이 뒤따릅니다

감자 결의 → 감자 절차 → 주주에게 지급 → 취득가액과 비교 → 의제배당 계산

미국 규제투자회사의 분배 — 지급이 앞서고 세무성격은 결산 뒤에 확정됩니다

분배 승인 → 지급 → 지급시점 배당으로 잠정 처리 → 회계연도 결산·세무계산 → 최종 세무성격 확정 →
취득가액 감소 → 원천징수 재분류·환급

분배승인 문서의 성격. 분배를 승인한 문서이지, 결산 뒤에 정해지는 최종 세무성격을 적은 문서가 아닙니다. 승인 시점에는 그 지급액 중 자본환급에 해당하는 금액과 비율이 아직 확정되지 아니합니다. 따라서 회차별 회의록을 최종 자본환급의 필수 증빙으로 삼으면, 확정 이전 시점의 문서로 확정 이후의 값을 증명하라는 요구가 됩니다.

이 시간구조의 전거 — 국가기관 서면. 한국예탁결제원은 정보공개 회신에서 「분배 시점에는 미국시장 관행에 따라 배당(Cash Dividend(현금배당))으로 잠정 간주되어 15% 현지 원천징수가 이루어진다. 이후 발행사의 소득성격 확정 후 현지 보관기관이 소득재분류 리포트를 작성, 환급을 진행하며, 해당 리포트와 환급금액은 다시 예탁결제원 → 증권사로 전달된다」고 밝혔습니다(접수 16835791 · 시행 리스크-1930, 2026. 7. 8. · 2항·5항).

II. 요구되는 것과 이미 서 있는 것

국내법 형식을 그대로 요구하는 경우

- 국내법상 사전 감자결의가 있어야 한다고 전제합니다.
- 그 전제에서 회차별 이사회 회의록과 자본감소 절차자료를 요구합니다.
- 그 자료는 공개되지 아니합니다. 증권거래위원회 제출 대상이 아니고 발행기관이 공표하지도 아니합니다.
- 지배문서는 이사회가 기준일과 지급일을 정하는 상시결의를 채택하거나 임원에게 위임할 수 있도록 정하고 있어, 회차마다 결의가 생성되는 구조가 아닙니다.
- 따라서 요구하여도 존재하지 아닐 수 있습니다.

이 경로가 확인하는 것 — 외국에 국내법과 같은 형식이 있는가.

확정된 사실로 판단하는 경우

- 취득원부 — 취득단위별 취득일·수량·취득가액. 납세자가 스스로 갖추어 기록한 장부입니다.
- 취득가액 이내성 판정 — 회차마다 직전 잔존 취득가액에서 자본환급을 차감하고 초과 여부를 산출합니다.
- 계보 복원 — 발행기관 확정자료 → 원천징수 재분류 → 적격중개인 → 예탁결제원 → 국내 증권회사로 이어지는 자료의 계보를 대조하여 정합을 확인합니다.
- 증권회사가 보유한 확정자료 — 재분류된 소득성격·변경세액·환급금이 담긴 소득재분류 리포트가 각 권리 지급 별로 전달되어 있습니다.

이 경로가 확인하는 것 — 그 지급이 실제로 어떤 성격으로 확정되었고 취득가액을 넘었는가.

Ⅲ. 증거력의 차례 — 잠정에서 확정으로

낮음 · 잠정

지급시점의 분배원천 통지(규칙 19a-1) — 추정치이며 세무보고용이 아니라고 발행기관이 밝히고 있습니다
회계연도 결산에 따른 발행기관의 세무성격 확정
취득가액에 영향을 미치는 조직행위의 발행자 보고(미국 내국세법 제6045B조(a) · Form 8937)
원천징수 단계의 재분류 — Form 1042-S 서식 1면 「1 Income code」·「2 Gross income」, 코드 37 Return of capital
실제 미국 원천세의 정정·환급 — 소득재분류 리포트와 환급금이 예탁결제원을 거쳐 증권회사로 전달
국내 증권회사의 외국납부 과세표준 정정

높음 · 확정

개별 납세자의 취득단위 원장 — 취득가액·누적 자본환급·잔존 취득가액과 취득가액 이내성 판정

납세자 주장의 기준 시점. 지급시점의 추정은 추정으로 두고, **결산 뒤 확정된 세무성격과 그것이 원천징수 정정·환급·증권회사 원장까지 실제로 집행된 결과**로 판단하여 달라는 것입니다. 실증에서 지급시점 0.00%로 통지된 회차가 결산 뒤 97.0465%의 자본환급으로 확정된 사례가 있습니다.

IV. 조사의 차례 — 가까운 직접증거부터

차례	조사할 것	왜 그 차례인가
1	납세자의 취득단위 원장과 취득가액 이내성 판정	「국세기본법」 제16조 제1항 — 장부가 있는 경우 과세표준의 조사와 결정은 그 장부와 증거자료에 의하여야 한다
2	국내 증권회사가 보유한 소득재분류 리포트와 외국납부 과세표준의 정정 원인	국내에 있고 관할이 미치는 가장 가까운 직접증거 입니다. 외국 발행기관이 아니라 국내 금융기관이 보유합니다
3	예탁결제원이 전달한 재분류 정보와 환급금의 대응	정보공개 회신으로 전달 사실과 항목이 이미 확인되어 있습니다
4	발행기관의 공개 확정자료 — Form 8937 · 연차보고서 · 자료전달 규격	공개자료이므로 누구나 대조할 수 있습니다
5	위 넷을 대조하여도 확인되지 아니하는 구체적 요증사실 의 특정	그 사실이 무엇인지 먼저 특정된 뒤에야 추가자료의 필요가 서 있습니다
6	그 사실의 확인에 비공개 원문이 반드시 필요한 경우	조약 제693호 제28조 제4항 — 특별한 요청이 있으면 서류·기록·계산서를 포함한 「미편집 원작의 사본형태」로 제공 . 「국제조세조정에 관한 법률」 제36조 제1항 — 권한 있는 당국이 획득하여 체약상대국과 교환할 수 있다

1~4를 선행하지 아니한 채 곧바로 외국 발행기관의 비공개 자료를 납세자에게 요구하면, 조사의 차례가 뒤집힙니다. 납세자에게는 외국 회사에 대한 사법·행정 관할권이 없고, 국가에는 조약과 법률에 그 수단이 있습니다.

V. 예규가 요구한 것은 형식의 확인이 아니라 사실의 판단입니다

재정경제부 금융세제과-576(2026. 6. 26.)은 외국 상장 ETF 지급액이 ① 이익이나 잉여금의 분배인지 ② 자본의 감소로 인한 대가인지를 「**국내외 제반 규정에 따라 사실 판단**」 하도록 하고, 후자이면 **취득가액을 초과하는 부분만** 의제배당으로 보도록 하였습니다.

예규가 정한 것	그대로 읽는 경우	형식으로 좁혀 읽는 경우
「 국내외 제반 규정 」	그 ETF가 설립·운영되고 세무성격이 확정되는 외국의 법률과 세제까지 조사하여 그 법률효과를 확인합니다	국내법상 자본감소의 형식이 외국에도 있는지만 확인합니다
「 사실 판단 」	확정된 세무성격 · 취득가액 감소 · 원천징수 정정 · 증권회사 원장 · 납세자 취득가액을 대조하여 판단합니다	회의록 등 절차문서의 존부 로 판단합니다
「 취득가액 초과분만 」	취득단위별로 산출하여 초과 여부를 판정합니다	형식이 확인되지 아니하면 산출에 이르지 못합니다

후자의 해석은 「국내외 제반 규정에 따른 사실 판단」을 「**국내법상 감자절차와 같은 외국 절차가 있는지의 확인**」으로 좁힙니다. 두 명제는 같지 아니합니다. 이 대비는 해석론이며 법원의 확정판단을 인용한 것이 아닙니다.

Ⅶ. 실증 — 미국 확정 공시자료만으로 환급액이 재현됩니다

자본환급의 확정치는 발행기관이 공개합니다. 그러므로 환급되어야 할 금액은 추정이 아니라 동일한 값으로 재산출 가능한 계산입니다. 이하 두 종목에서 이를 확인합니다.

가. 같은 종목 · 같은 100% 자본환급 · 다른 결과

지급일	CUSIP (ISIN)	세대	확정 자본환급	주당 자본환급	국내 환급
2024-01-10	88634T709 (US88634T7090)	구	100.0%	0.5565	0 · 미환급
2024-02-13	88634T709 (US88634T7090)	구	100.0%	0.4046	0 · 미환급
2024-03-08	88636J444 (US88636J4444)	신	100.0%	0.8109	전액 환급

환급 여부를 가른 판별자. 세 회차 모두 발행기관이 100.0000% 자본환급으로 확정하였습니다(Form 8937 FY2024 · 30 Funds · 74면). 환급 여부를 가른 유일한 판별자는 식별번호가 바뀐 경계였습니다. 발행기관의 자료전달 규격은 1월 지급분부터 새 식별번호를 쓰면서 「CUSIP Number Change」 칸에 코드 변경을 스스로 적어 두었습니다 — 옛 코드와 새 코드를 잇는 정보는 발행기관이 이미 준 것입니다.

수량 처리의 정합. 역병합 직후 안정 보유자의 수량이 9,133 → 4,634, 2,627 → 1,317로 정확히 절반으로 자동조정되었습니다. 즉 수량·역병합은 제대로 처리되었고, 옛 식별번호에 대하여 Box 3 = 0 으로 전송된 것만이 환급 누락의 원인입니다. 이는 개인의 오류가 아니라 체계적 누락으로, 같은 식별번호·같은 지급일·환급 0원이 여러 보유자의 외국납부세액영수증에서 일치합니다.

전국 규모 — 한국예탁결제원 정보공개 회신(접수 16848276 · 시행 리스크-1943, 2026. 7. 10.)은 옛 식별번호(US88634T7090)의 2024년 1·2월 분배 총액(Gross)을 USD 15,995,511.58로 밝혔습니다. 전국 전 투자자 합산입니다.

나. 환급액은 세 값의 곱입니다 — 셋 다 확정·공개자료입니다

재현식

과다원천징수액 = 주당 자본환급 × 보유주수 × 적용 원천징수율

값	어디서 오는가	성질
주당 자본환급	발행기관의 결산 확정 공시 — Form 8937 · 1099-DIV Box 3 · 자료전달 규격	공개 · 확정
보유주수	증권회사 원장과 Form 1042-S	납세자가 제출 · 금융기관 보유
적용 원천징수율	실제로 원천징수된 세율 — 조약 15% 또는 법정 30%	영수증에 기재

예 — 2024년 8월 두 회차의 주당 자본환급은 0.476485와 0.475843으로 발행기관 확정자료에 적혀 있습니다. 보유주수와 세율은 영수증에 있습니다. 세 값이 모두 있으므로 금액은 추정이 아니라 재현입니다.

잠정치와 확정치의 구분. 지급시점의 분배원천 통지(규칙 19a-1)는 추정이고, 지배하는 최종 성격은 1099-DIV·Form 8937에 보고됩니다. 위 계산은 확정치로 합니다.

다. 미국법상 근거 — 자본환급은 애초에 원천징수 대상이 아닙니다

조문	정하는 것
미국 내국세법 제871조(a) · 제881조 · 제1441조	원천징수는 FDAP 소득(배당을 포함한다)에 대하여 한다

재무부규칙 §1.1441-3(c)	법인의 분배에 대하여 원천징수 대상이 되는 금액을 이익잉여금에서 나온 배당 부분으로 한정한다. 비배당(자본환급) 부분은 원천징수 대상 금액이 아니다.
한·미 조세조약 제12조	배당에만 적용된다. 자본환급은 배당이 아니므로 이 조문이 미국의 과세를 만들지 아니한다
제301조(c)(3) · 조약 제16조	취득가액을 넘는 부분의 gain 은, 미국 내에서 사업에 종사하지 아니하는 비거주 외국인에게는 미국에서 과세되지 아니하며 거주지국에서만 과세된다
제1464조 · 제6402조 · §1.1464-1 · §301.6402-3	과다하게 원천징수된 세액은 환급 대상 이다
재무부규칙 §1.1461-2	원천징수의무자 또는 적격중개인이 Form 1042 제출 전에 상환·상계 절차로 실소유자에게 돌려주지 아니한 경우, 실소유자가 국세청에 직접 환급을 청구할 수 있다 (Form 1040-NR · Form 1042-S 첨부)

라. 그러므로 국제조세상 권리가 섭니다

투명성과 재현성 — 청구권의 성립요건

투명성 — 세 값이 모두 공개·확정 자료에 있습니다. 발행기관의 결산 확정치, 증권회사 원장과 Form 1042-S, 영수증의 세율입니다.

재현성 — 같은 자료로 누구나 같은 값을 재산출할 수 있습니다. 과세관청도, 금융기관도, 납세자도 같습니다.

그러므로 이 금액은 「추정」이 아니라 **재현 가능한 확정계산**이고, 그 위에 ① 미국에서는 실소유자의 직접 환급청구권이, ② 국내에서는 그 확정된 소득성격에 따른 경정이 섭니다.

현재의 실무 처리. 한 증권회사는 민원회신에서 「예탁결제원으로부터 자본환급에 따른 외국납부세액 환급을 받지 못하였으므로 전액 배당소득으로 과세한다」는 취지로 답하였습니다. 곧 국내 과세가 **미국에서 확정된 소득성격**이 아니라 「**국내에 환급이 도착하였는가**」에 따라 갈리고 있습니다. 도착 여부는 전달의 사고이지 소득의 성격이 아닙니다.

Ⅷ. 세 서식은 한 값을 나르고, 재징수는 확정을 전제로 섭니다

가. 동일성 — 발행기관은 두 번 확정하지 않습니다

명제 6 (동일성)

Form 8937 ROC = 1099-DIV Box 3 = ICI Primary Box 3

발행기관은 회계연도 결산 뒤 분배의 세무성격을 **한 번** 확정합니다. 그 확정치가 세 서식에 실립니다 — 취득가액에 영향을 미치는 조직행위의 발행자 보고(Form 8937, 제6045B조(a)), 투자자 세무보고(1099-DIV Box 3), 금융기관 사이의 자료전달 규격(ICI Primary Box 3).

서식이 셋인 것은 **수신자와 목적이** 다르기 때문이지 **값이** 다르기 때문이 아닙니다. 자료전달 규격은 그 회차가 확정본인지를 **E(추정) · R(재분류 확정) · C(정정) · X(확장)** 표시로 스스로 밝히며, **확정본에는 R이** 붙습니다.

그러므로 세 서식의 값이 어긋난다면 그것은 **확정치가 둘이라는 뜻이 아니라 어느 한 서식의 전사가 잘못되었다는 뜻**입니다.

나. 합의 — 재징수는 그 앞선 확정 위에 섭니다

명제 7 (재징수의 합의)

확정 → 재분류 → 환급 → 전달 → 국내 재징수

국내 재징수는 **미국에서 환급된 금액**을 대상으로 합니다. 환급이 없으면 재징수할 대상이 없습니다. 환급은 재분류의 결과이고, 재분류는 발행기관의 확정을 원인으로 합니다 — 둘 다 예탁결제원 회신(접수 16835791 · 2항·5항)으로 확정된 사실입니다.

대우 — 확정이 없었다면 재분류가 없고, 재분류가 없으면 환급이 없으며, 환급이 없으면 재징수할 것도 없습니다. 따라서 **재징수의 존재는 확정의 부존재와 양립하지 않습니다**.

재징수는 확정을 다투는 근거가 되지 **아니한다**. 재징수라는 처분 자체가 그 앞선 확정을 전제로 하여 서 있기 때문입니다. 그 과세표준을 산출한 자료는 **재분류된 소득성격과 환급금이 적힌 그 리포트**이며, 회신 9항에 따라 **각 권리 지급 별로** 국내 증권회사에 도달해 있습니다. 확정을 다투려면 **재징수의 근거로 삼은 그 자료를 함께 다투어야** 합니다. 같은 자료입니다.

다. 미환급 건 — 권리는 소멸하지 아니하고 특정됩니다

Ⅶ장의 두 회차는 환급이 오지 아니한 건입니다. 명제 7의 대우를 그대로 적용하면 다음이 따라 나옵니다.

전제	근거
재징수가 없다 = 환급이 없다	명제 7의 대우. 환급이 오지 아니하였으므로 재징수할 대상도 없었다
그러나 확정은 있었다	Form 8937 FY2024 가 그 회차를 자본환급 100.0000%로 확정하였다. 명제 6에 따라 1099-DIV Box 3 · 자료전달 규격 Box 3 도 같은 값이다
∴ 환급되지 아니한 확정 자본환급이 존재한다	그 금액은 명제 1의 재현식으로 산출한다 — 주당 자본환급 × 보유주수 × 적용 원천징수율

그러므로 두 관할의 청구권이 특정됩니다

관할	권리의 내용	근거
미국	과다원천징수된 세액의 실소유자 직접 환급청구	재무부규칙 §1.1441-3(c) — 비배당 부분은 원천징수 대상 금액이 아니다. §1.1461-2 — 원천징수의무자-적격중개인이 Form 1042 제출 전에 상환·상계로 돌려주지 아니한 경우 실소유자가 국세청에 직접 청구 할 수 있다. 제1464조·제6402조·§1.1464-1·§301.6402-3. 청구는 Form 1040-NR 로 하고 Form 1042-S 를 붙인다
대한민국	확정된 소득성격에 따른 경정	금융세제과-576 — 자본의 감소로 인한 대가이면 취득가액 초과분만 의제배당. 「국세기본법」 제16조 제1항 — 조사와 결정은 장부와 증거자료에 의하여야 한다

미환급이라는 흠결은 청구권을 소멸시키지 아니합니다. 오히려 그 흠결이 어느 회차에 얼마의 금액이 미환급 상태로 존치되는지를 특정하여 청구의 대상과 금액을 확정합니다.

라. 정보공개청구가 한 일

이 결론은 추론으로 세운 것이 아닙니다. **사인이 정보공개청구를 거듭하여 국가기관의 서면으로 구조를 확정시킨 결과**입니다. 네 건의 결정통지서가 ① 지급시점의 배당 처리가 잠정이라는 것, ② 계보가 「해외발행사 → 정보제공벤더 → 외국보관기관 → 예탁결제원 → 증권회사」라는 것, ③ 재분류된 소득성격과 환급금이 **각 권리 지급 별로** 전달된다는 것, ④ 특정 회차의 미환급과 그 전국 규모를 문서로 확정하였습니다.

확정된 공시자료와 확정된 회신이 함께 있으면 국제조세상 권리는 행사할 수 있습니다. 금액은 재현되고, 재현은 검증되며, 검증된 것은 쟁송의 대상이 됩니다. 잔여 쟁점은 그 청구권을 어느 관할에서 어떤 절차로 행사할 것인가의 선택입니다.

VI. 요청 — 문서로 답하여 주시기 바랍니다

전 납세자 공통

- 납세자가 제출한 **취득단위 원장과 취득가액 이내성 판정**에 관하여, 그 장부와 증거자료에 의한 조사를 하셨는지, 그 결과 확인되지 아니한 사실이 무엇인지 특정하여 주시기 바랍니다.
- 국내 증권회사**에 대하여 소득재분류의 소득성격과 외국납부 과세표준 정정의 원인을 확인하는 사실조회를 하셨는지, 하셨다면 문서번호·일자·질 의와 회신을, 하지 아니하셨다면 그 사유를 밝혀 주시기 바랍니다.
- 회차별 이사회 회의록을 요구하시는 경우, 그 문서가 **결산 뒤에 확정되는 최종 세무성격을 어떻게 증명하는지** 밝혀 주시기 바랍니다.
- 그 문서가 반드시 필요하다고 보시는 경우, **조약 제693호 제28조 제4항의 「특별한 요청」** 절차를 개시하실 의사가 있는지, 개시하지 아니하신다면 그 사유를 밝혀 주시기 바랍니다.
- 납세자가 그 문서를 취득할 수 있다고 보시는 경우, 그 **법적 근거와 취득경로**를 제시하여 주시기 바랍니다.
- 발행기관이 확정하여 공시한 **주당 자본환급**과 증권회사 원장의 **보유주수**, 영수증의 **세율**로 금액이 재현되는데도 그 계산을 채택하지 아니하신다면, **재현식의 어느 값이 다투어지는 것인지** 특정하여 주시기 바랍니다.
- 식별번호가 바뀐 경계에서 재분류가 누락된 회차에 관하여, 그 누락이 **소득성격의 차이인지 전달의 사고인지**를 확인하고, 전달의 사고라면 그것이 국내 과세표준에 미치는 효과를 밝혀 주시기 바랍니다.

본건의 쟁점. 이미 제출된 장부와 증거자료, 그리고 국내 금융기관이 보유한 직접자료에 대한 **실질조사가 선행되었는지**가 쟁점입니다.

형식과세와_근거과세_한장대비_범용_V3.0 | 인용한 조문·회신·서식은 원부를 열어 읽고 적었으며, 개별 납세자의 금액·계좌·성명은 실지 아니하였습니다.
확인되지 아니한 사항은 적지 아니하였습니다.